

DECRETO <LEY> 265 DE 2000

(febrero 22)

Diario Oficial No 43.904, de 22 de febrero de 2000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

<NOTA: Planta de personal no incluye análisis de vigencia>

Por el cual se establece la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación incluida la del Instituto de Estudios del Ministerio Público.

[Resumen de Notas de Vigencia](#)

NOTAS DE VIGENCIA:

MODIFICACIONES NO INCLUIDAS EN LA PRESENTE NORMA:

- Planta de personal modificada por el Decreto Ley [1851](#) de 2021, 'por el cual se modifican los Decretos ley [262](#) y [265](#) de 2000 con el fin de reconfigurar la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificar el régimen de competencias internas, crear, fusionar cargos y determinar los funcionarios que los ocupaban a donde pasarán a ocupar los nuevos cargos que se creen, así como la reasignación o cambio de la estructura de funcionamiento y asignación de las diferentes funciones y cargos de los empleados y se dictan otras disposiciones', publicado en el Diario Oficial No. 51.898 de 24 de diciembre de 2021. En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo [69](#) de la Ley 2094 de 2021. Entrará en vigencia el 29 de marzo de 2022.
- Planta de personal modificada por el Decreto Ley [1512](#) de 2018, 'por el cual se modifica la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación', publicado en el Diario Oficial No. 50.677 de 6 de agosto de 2018.
- Planta de personal modificada por la Ley [1367](#) de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.570 de 21 de diciembre de 2009, 'Por la cual se adicionan unas funciones al Procurador General de la Nación, sus Delegados y se dictan otras disposiciones'

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el numeral 4 del artículo primero de la Ley [573](#) de 2000, y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

DECRETA:

ARTÍCULO 1o. <Esta norma no incluye análisis de vigencia> Las funciones propias de las distintas dependencias de la Procuraduría General de la Nación incluidas las del Instituto de Estudios del Ministerio Público serán cumplidas por la planta de personal que a continuación se establece:

PLANTA FIJA DEL NIVEL CENTRAL

DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Número de cargos Denominación del empleo Código Grado

1 (Uno) Procurador General de la Nación 0PG EA

1 (Uno) Secretario Privado 1SP 25

2 (Dos) Procurador Auxiliar 0PX EB

2 (Dos) Director 0DI EB

6 (Seis) Jefe de Oficina 1JO 25

7 (Siete) Asesor 1AS 25

149 (Ciento cuarenta y nueve) Asesor 1AS 24

3 (Tres) Asesor 1AS 22

DESPACHO DEL VICEPROCURADOR

1 (Uno) Viceprocurador General 0PV EA

3 (Tres) Asesor 1AS 25

3 (Tres) Asesor 1AS 24

OTROS EMPLEOS DEL NIVEL CENTRAL

33 (Treinta y tres) Procurador Delegado 0PD EA

1 (Uno) Secretario General 0SG EB

1 (Uno) Veedor 0VE EB

10 (Diez) Jefe de División 2JD 22

1 (Uno) Tesorero 2TE 21

1 (Uno) Cajero 5CA 13

PLANTA FIJA MÍNIMA DEL NIVEL TERRITORIAL

PROCURADURÍA REGIONAL DE ARAUCA

1 (Uno) Procurador Regional 0PR ED

3 (Tres) Asesor 1AS 19

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Coordinador Administrativo 3CA 17

1 (Uno) Auxiliar Administrativo 5AM 09

2 (Dos) Oficinista 5OF 06

1 (Uno) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

PROCURADURÍA REGIONAL DE AMAZONAS

1 (Uno) Procurador Regional 0PR ED

1 (Uno) Asesor 1AS 19

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Coordinador Administrativo 3CA 17

1 (Uno) Secretario 5SE 10

1 (Uno) Sustanciador 4SU 10

2 (Dos) Oficinista 5OF 06

2 (Dos) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

PROCURADURÍA REGIONAL DE GUAINÍA

1 (Uno) Procurador Regional 0PR ED

1 (Uno) Asesor 1AS 19

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Secretario Procuraduría 4SP 12

1 (Uno) Secretario Procuraduría 4SP 11

1 (Uno) Sustanciador 4SU 10

2 (Dos) Oficinista 5OF 06

2 (Dos) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

Número de cargos Denominación del empleo Código Grado

PROCURADURÍA REGIONAL DE GUAVIARE

1 (Uno) Procurador Regional 0PR ED

1 (Uno) Asesor 1AS 19

2 (Dos) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Secretario Procuraduría 4SP 12

1 (Uno) Oficinista 5OF 06

1 (Uno) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

PROCURADURÍA REGIONAL DE PUTUMAYO

1 (Uno) Procurador Regional 0PR ED

2 (Dos) Asesor 1AS 19

1 (Uno) Coordinador Administrativo 3CA 17

2 (Dos) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Secretario Procuraduría 4SP 12

1 (Uno) Secretario Procuraduría 4SP 11

1 (Uno) Sustanciador 4SU 10

1 (Uno) Auxiliar Administrativo 5AM 09

1 (Uno) Oficinista 5OF 06

1 (Uno) Citador 6CI 04

1 (Uno) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

PROCURADURÍA REGIONAL DE VAUPÉS

1 (Uno) Procurador Regional 0PR ED

1 (Uno) Asesor 1AS 19

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Secretario Procuraduría 4SP 12

1 (Uno) Sustanciador 4SU 10

1 (Uno) Auxiliar Administrativo 5AM 09

1 (Uno) Oficinista 5OF 06

1 (Uno) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

PROCURADURÍA REGIONAL DE VICHADA

1 (Uno) Procurador Regional 0PR ED

2 (Dos) Asesor 1AS 19

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Secretario Procuraduría 4SP 12

1 (Uno) Oficinista 5OF 06

1 (Uno) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE APARTADÓ

1 (Uno) Procurador Provincial 0PP EF

1 (Uno) Asesor 1AS 19

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 15

1 (Uno) Oficinista 5OF 06

1 (Uno) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE CARMEN DE BOLÍVAR

1 (Uno) Procurador Provincial 0PP EF

1 (Uno) Asesor 1AS 19

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 15

1 (Uno) Secretario Procuraduría 4SP 10

1 (Uno) Oficinista 5OF 06

1 (Uno) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE CONCORDIA

1 (Uno) Procurador Provincial 0PP EF

1 (Uno) Asesor 1AS 19

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Secretario Procuraduría 4SP 11

1 (Uno) Sustanciador 4SU 08

1 (Uno) Oficinista 5OF 06

1 (Uno) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

Número de cargos Denominación del empleo Código Grado

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE SOPETRÁN

1 (Uno) Procurador Provincial 0PP EF

1 (Uno) Asesor 1AS 19

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Secretario Procuraduría 4SP 11

1 (Uno) Oficinista 5OF 06

1 (Uno) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

PROCURADURÍA PROVINCIAL DE TUMACO

1 (Uno) Procurador Provincial 0PP EF

1 (Uno) Asesor 1AS 19

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 17

1 (Uno) Profesional Universitario 3PU 15

1 (Uno) Secretario Procuraduría 4SP 10

1 (Uno) Oficinista 5OF 06

1 (Uno) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03

PLANTA GLOBALIZADA

302 (Trescientos dos) Procurador Judicial II 3PJ EC

157 (Ciento cincuenta y siete) Procurador Judicial I 3PJ EG
25 (Veinticinco) Procurador Regional 0PR ED
2 (Dos) Procurador Distrital 0PI EE
45 (Cuarenta y cinco) Procurador Provincial 0PP EF
10 (Diez) Asesor 1AS 24
8 (Ocho) Asesor 1AS 22
39 (Treinta y nueve) Asesor 1AS 21
254 (Doscientos cincuenta y cuatro) Asesor 1AS 19
4 (Cuatro) Técnico en Criminalística 4TC 19
3 (Tres) Técnico Investigador 4TI 19
99 (Noventa y nueve) Profesional Universitario 3PU 18
24 (Veinticuatro) Coordinador Administrativo 3CA 17
512 (Quinientos doce) Profesional Universitario 3PU 17
4 (Cuatro) Técnico en Criminalística 4TC 17
3 (Tres) Técnico Investigador 4TI 17
10 (Diez) Técnico Administrativo 4TM 16
47 (Cuarenta y siete) Profesional Universitario 3PU 15
4 (Cuatro) Técnico en Criminalística 4TC 15
8 (Ocho) Técnico Investigador 4TI 15
4 (Cuatro) Secretario Ejecutivo 5SJ 15
21 (Veintiuno) Técnico Administrativo 4TM 14
2 (Dos) Agente de Seguridad 6AG 14
20 (Veinte) Secretario Ejecutivo 5SJ 13
24 (Veinticuatro) Secretario Procuraduría 4SP 13
8 (Ocho) Técnico Administrativo 4TM 13
7 (Siete) Agente de Seguridad 6AG 13

14 (Catorce) Secretario Ejecutivo 5SJ 12
 27 (Veintisiete) Secretario Procuraduría 4SP 12
 8 (Ocho) Técnico Administrativo 4TM 12
 13 (Trece) Secretario 5SE 11
 315 (Trescientos quince) Sustanciador 4SU 11
 10 (Diez) Secretario Procuraduría 4SP 11
 14 (Catorce) Técnico Administrativo 4TM 11
 39 (Treinta y nueve) Agente de Seguridad 6AG 11
 22 (Veintidós) Técnico Investigador 4TI 11
 28 (Veintiocho) Sustanciador 4SU 10
 39 (Treinta y nueve) Secretario Procuraduría 4SP 10
 14 (Catorce) Secretario 5SE 10
 13 (Trece) Auxiliar Administrativo 5AM 10
 16 (Dieciseis) Secretario 5SE 09
 34 (Treinta y cuatro) Sustanciador 4SU 09
 Número de cargos Denominación del empleo Código Grado
 41 (Cuarenta y uno) Auxiliar Administrativo 5AM 09
 106 (Ciento seis) Sustanciador 4SU 08
 23 (Veintitrés) Secretario 5SE 08
 6 (Seis) Auxiliar Administrativo 5AM 08
 31 (Treinta y uno) Conductor 6CH 08
 65 (Sesenta y cinco) Conductor 6CH 06
 249 (Doscientos cuarenta y nueve) Oficinista 5OF 06
 10 (Diez) Auxiliar de Mantenimiento 6AN 06
 19 (Diecinueve) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 06
 12 (Doce) Auxiliar de Mantenimiento 6AN 04

20 (Veinte) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 04

92 (Noventa y dos) Citador 6CI 04

91 (Noventa y uno) Auxiliar de Servicios Generales 6AS 03



ARTÍCULO 2o. El Procurador General de la Nación podrá distribuir los empleos de la planta globalizada mediante acto administrativo, de acuerdo con la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y programas trazados por la Procuraduría General de la Nación.

PARÁGRAFO. El Procurador General de la Nación podrá modificar la denominación y sede de las procuradurías territoriales, incluidas las que en este decreto se establecen con planta fija mínima, de acuerdo con las necesidades del servicio y los planes y programas trazados por la Procuraduría General de la Nación.



ARTÍCULO 3o. La incorporación de los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación a la planta de personal que se crea por el presente decreto, se hará conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha de publicación de éste.

PARÁGRAFO 1o. Los servidores de carrera de la Procuraduría General de la Nación incluidos los de Instituto de Estudios del Ministerio Público, serán incorporados a los empleos en los cuales se encuentran inscritos en el Registro Único de Carrera de la Procuraduría.

PARÁGRAFO 2o. Los servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación continuarán percibiendo la remuneración mensual correspondiente a los empleos que desempeñan actualmente, hasta tanto se produzca su incorporación a la nueva planta de personal y tomen posesión del cargo dentro de los treinta (30) días siguientes al acto de incorporación correspondiente.



ARTÍCULO 4o. En el evento en que se suprima un empleo de carrera, o se convierta en empleo de libre nombramiento y remoción, su titular tendrá derecho a optar por ser incorporado en un empleo equivalente en grado y remuneración, o a ser indemnizado en la forma que corresponda, así:

1. Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario.
2. Por un (1) año o más de servicios continuos y menos de cinco (5): cuarenta y cinco (45) días de salario por el primer año, quince (15) días por cada uno de los años siguientes al primero, y proporcionalmente por meses cumplidos.
3. Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10) años: cuarenta y cinco (45) días de salario por el primer año, y veinte (20) días por cada uno de los años siguientes al primero, y proporcionalmente por meses cumplidos.
4. Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario por el primer año, y cuarenta (40) días por cada uno de los años siguientes al primero, y proporcionalmente por meses cumplidos.

PARÁGRAFO 1o. Para efectos del reconocimiento y pago de las indemnizaciones de que trata este artículo, el tiempo de servicios continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión como empleado de la Procuraduría General y para el cálculo de la indemnización se tendrá como base el salario promedio causado en el último año de servicios.

PARÁGRAFO 2o. Cuando una servidora en estado de embarazo, titular de un empleo de carrera que haya sido suprimido, opte por la reincorporación y ésta no fuere posible, tendrá derecho, además de la indemnización a que se refiere este artículo y la indemnización por maternidad, a la cancelación de los ingresos dejados de percibir durante el período comprendido entre su retiro y la fecha en que debería terminar la licencia de maternidad.

En este caso, la Procuraduría deberá efectuar los pagos correspondientes a la respectiva entidad promotora de salud, durante la etapa de gestación y los tres (3) meses siguientes al parto.

PARÁGRAFO 3o. Cuando se opte por la incorporación, ésta deberá producirse en un término máximo de seis meses siguientes a la supresión del empleo, si existiere la vacante. Si vencido dicho término no se produce la vacante, el empleado será indemnizado.

En ningún caso podrá reincorporarse a un servidor inscrito en la carrera de la entidad en un empleo de grado o remuneración inferior.



ARTÍCULO 5o. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los Decretos 2026 de 1995, 1572 de 1997, 341 y 1234 de 1998.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 22 de febrero de 2000.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

RÓMULO GONZÁLEZ TRUJILLO.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR.

El Director Del Departamento Administrativo de la Funcion Pública,

MAURICIO ZULUAGA RUIZ.